

1500208-24.2019.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... "Vistos. VITOR LOPES RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal. Constatou-se a acusação que, no dia 09 de março de 2019, por volta das 19h40min, na Avenida Pedro Paula de Souza Nogueira, nº 60, bairro Nogueira, nesta cidade e comarca de Barretos-SP, VITOR LOPES RIBEIRO, qualificado às fls. 07, subtraiu para si coisa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500208-24.2019.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2069983/2019 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 4054853 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 1108/2019 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 1110/2019 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2069983 - 01º D.P. BARRETOS, 1108/19/909 - 01º D.P. BARRETOS, 1110/19/909 - 01º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR LOPES RIBEIRO

Data da Audiência:

06/12/2022

Aos 06/12/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Presentes o Doutor WILSON ROGÉRIO DE SOUZA, Promotor de Justiça; por teleaudiência a Doutora DANIELA SANCHEZ ITA FERREIRA, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado VÍTOR LOPES RIBEIRO. Por teleaudiência participa a vítima Joseane Mattos Lellis de Ávila, presentes as testemunhas comuns Marvos Roberto Matias de Oliveira e Diogenes Luiz dos Santos e por teleaudiência a testemunha de defesa Cleusa Almeida Lopes. Ausente a testemunha de defesa Letícia Silvestre. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos da vítima e da testemunha Marcos Roberto que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se suas qualificações em vídeo, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Antes do interrogatório do réu, as partes

desistiram da oitiva da testemunha Diógenes Luiz dos Santos e pela defesa foi dito que desistia das oitivas das testemunhas Letícia Silvestre e Cleusa Almeida Lopes, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo aplicativo Microsoft Teams, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. VITOR LOPES RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal. Consta da acusação que, no dia 09 de março de 2019, por volta das 19h40min, na Avenida Pedro Paula de Souza Nogueira, nº 60, bairro Nogueira, nesta cidade e comarca de Barretos-SP, VITOR LOPES RIBEIRO, qualificado às fls. 07, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung/Galaxy J5, avaliado em R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais - cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 53 e auto de avaliação de fls. 51/52), pertencente à vítima Joseane Mattos Lellis de Ávila. Recebida a denúncia (fls. 68/69), o acusado foi citado (fls. 81). A Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 85/87). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, e duas testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Apresentados os debates oralmente. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia é procedente. A materialidade veio consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), do boletim de ocorrência (fls. 17/22), relatório de pronto-atendimento da UPA 24 h (fls. 37/39), auto de avaliação (fls. 51/52), auto de exibição e apreensão (fls. 53), além da prova oral colhida. A autoria é certa. A vítima Joseane Mattos de Ávila, ouvida em sede policial (fls. 04) narrou: “Que nesta data estava participando de um culto na Igreja Apostolica Ministério e Resgate, quando deixou seu aparelho celular em cima de uma mesinha da recepção; Que quando voltou viu que o aparelho havia sido subtraído, sendo certo que foi ver nas filmagens do local e constatou que seu celular havia sido furtado por um rapaz que por algumas vezes frequentou a Igreja; Que o pastor sabia onde ele morava e passou para a vítima que acionou a Polícia Militar que foi até o local; Soube que o suspeito se evadiu quando chegaram os policiais e que a capinha de seu celular foi encontrada na casa dele. Que registrou o boletim de ocorrência e passadas mais ou menos umas três horas foi comunicada pela polícia militar que o rapaz que subtraiu seu celular de nome VITOR LOPES RIBEIRO, havia sido preso na posse de seu aparelho”. Em juízo, disse que estava na igreja, trabalhava na recepção e por um momento saiu e deixou seu celular em uma mesinha. Quando voltou, seu celular não estava mais lá. Seu esposo olhou as câmeras e viram que foi VITOR que pegou o celular. O réu já foi frequentador da igreja. O esposo rastreou o aparelho e o local era na casa de VITOR. No local, o réu não estava, mas foi encontrada a capinha do celular. Na madrugada a polícia militar encontrou o réu com o aparelho. A testemunha Marcos Roberto Matias de Oliveira, Policial Militar, ouvido em sede policial (fls. 02), narrou: “Que é Policial Militar e nesta data foi solicitado pela vítima Joseane a comparecer na Igreja situada na Avenida Pedro Paulo de Souza Nogueira, onde tomaram conhecimento de que por volta das 19:40 horas enquanto a vítima deixou seu aparelho celular em cima da mesinha da recepção e participava de um culto, uma rapaz adentrou no local e subtraiu o aparelho celular sendo certo que a mesma compareceu neste plantão para registrar os fatos (Boletim de Ocorrência 1108/2019); Que vendo as filmagens do local, souberam que o autor do furto residia Alameda Presidente Getúlio Dorneles Vargas, 332 nesta cidade, sendo certo que quando chegaram em sua casa o mesmo se evadiu pelos fundos ; Que com a autorização da mãe dele, adentraram na casa e encontraram apenas a capinha do celular da vítima; Que encontraram ainda uma prótese dentária dentro de uma caixinha, um play station e controles que a mãe não soube informar de onde o filho teria arrumado; Que mesmo após o registro do boletim de ocorrência, continuaram diligenciando , quando por volta das 02:42 horas vieram a localizar VITOR LOPES RIBEIRO na rua 18 , defronte ao numeral 1765 no bairro Nogueira, nesta cidade. O mesmo estava segurando o celular da vítima nas mãos e assim que viu a viatura guardou no bolso. Ele disse realmente ter pego o aparelho

mas era apenas para tirar algumas fotografias e que esqueceu de devolver. Ao mesmo foi dado voz de prisão". Em juízo, disse que recebeu a notícia via 190, a respeito do delito na igreja. A vítima narrou como se deu o furto. Saíram em diligência e em dado momento, em patrulhamento, depararam-se com o réu, com o celular na mão. A testemunha Diógenes Luiz dos Santos, Policial Militar, ouvido em sede policial (fls. 03), narrou: "Que é Policial Militar e nesta data foi solicitado pela vítima Joseane a comparecer na Igreja situada na Avenida Pedro Paulo de Souza Nogueira, onde tomaram conhecimento de que por volta das 19:40 horas enquanto a vítima deixou seu aparelho celular em cima da mesinha da recepção e participava de um culto, uma rapaz adentrou no local e subtraiu o aparelho celular sendo certo que a mesma compareceu em plantão para registrar os fatos (Boletim de Ocorrência 1108/2019); Que vendo as filmagens do local, souberam que o autor do furto residia Alameda Presidente Getúlio Dornelles Vargas, 332 nesta cidade, sendo certo que quando chegaram em sua casa o mesmo se evadiu pelos fundos; Que com a autorização da mãe dele, adentraram na casa e encontraram apenas a capinha do celular da vítima; Que encontraram ainda uma prótese dentária dentro de uma caixinha, um play station e controles que a mãe não soube informar de onde o filho teria arrumado; Que mesmo após o registro do boletim de ocorrência, continuaram diligenciando, quando por volta das 02:42 horas vieram a localizar VITOR LOPES RIBEIRO na rua 18, defronte ao numeral 1765 no bairro Nogueira, nesta cidade. O mesmo estava segurando o celular da vítima nas mãos e assim que viu a viatura guardou no bolso. Ele disse realmente ter pego o aparelho mas era apenas para tirar algumas fotografias e que esqueceu de devolver. Ao mesmo foi dado voz de prisão". Em juízo, foi dispensada sua presença. O réu VITOR LOPES RIBEIRO, ouvido em sede policial (fls. 05), narrou: "Que quanto aos fatos disse realmente ter pegado o celular de cima da mesinha na recepção da Igreja, mas que ia apenas bater fotografias da frente da igreja e devolver, mas acabou indo embora e esqueceu; Que a Polícia o encontrou mais tarde na rua. Que a prótese apreendida em sua casa é de sua propriedade quando fez tratamento de dente e o Playstation foi ele quem comprou mas não sabe informar aonde esta a nota fiscal". Em juízo, disse que tem vinte e cinco anos. Mora a mãe. Trabalha como técnico em informática. Não há se falar em aplicação do princípio da insignificância deve ser afastada. Conforme prova oral, o réu subtraiu, para si, um aparelho celular avaliado em R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais) pertencente à vítima Joseane Mattos de Ávila. Nesse sentido, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da insignificância demanda analisar a repercussão que o prejuízo causou à vítima no caso concreto: "Todas as peculiaridades do caso concreto devem ser consideradas, como, por exemplo, o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o valor do objeto, a restituição do bem, a repercussão econômica para a vítima, a premeditação, a ausência de violência e o tempo do agente na prisão pela conduta. Nem a reincidência nem a reiteração criminosa, tampouco a habitualidade delitiva, são suficientes, por si sós e isoladamente, para afastar a aplicação do denominado princípio da insignificância" (HC 299.185-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/9/2014 - grifos nossos). Não há se falar em aplicação do furto privilegiado, uma vez que o réu ostenta outros apontamentos, conforme fls. 145/151. Os elementos colhidos e presentes nos autos determinam o reconhecimento da conduta vedada criminalmente. O conjunto probatório é bastante robusto para se assegurar da autoria do crime pelo réu, não havendo sequer evidências de que os fatos praticados por ele tenham ocorrido de outra forma senão aquela apontada na denúncia.

Em suma, inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, o pedido acusatório é procedente. Passa-se a fixar a pena a ser imposta. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo pena base totalizando em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Apesar da atenuante da confissão espontânea do réu, com fundamento no art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, conforme se verifica a Súmula 231, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, fixando assim a pena no patamar acima, ausentes outras circunstâncias e causas de modificação da pena. A pena deverá ser cumprida em regime inicial aberto. Presentes os requisitos legais defiro ao réu o benefício previsto nos

artigos 43 e nos seguintes do Código Penal, desta forma, converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, consistente em prestação de serviço à comunidade, na razão de um dia de pena privativa de liberdade por hora de prestação de serviço, a ser oportunamente fixada pelo MM. Juízo da Execução Criminal, além da multa, em outras dez diárias. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu VITOR LOPES RIBEIRO, profissão Técnico em Informática, RG 53.451.345, CPF 454.985.848-65, pai Gonçalo Ribeiro, mãe Neusa Almeida Lopes, Nascido em 27/11/1997, natural de Barretos - SP, qualificado nos autos, com fundamento, artigo 155, "caput", do Código Penal, aplicando-lhe pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, nos termos da fundamentação, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos da fundamentação. Oportunamente, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88, expedindo-se a guia de execução e arquivando-se os autos. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado, qualificado nos autos, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, aem os presentes devidamente intimados. Pelo Dr. Promotor foi dito que renuncia ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Pela defensora houve a manifestação do desejo de recorrer, sendo que neste ato, recebo o apelo ora interposto. Processe-se. Expedida a guia, remetam-se com vistas os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA